

필독!

토마토패스 강의교안 PDF 안내

www.tomatopass.com

O1. 본 교안은 협회 기본서의 주요내용에 따라 토마토패스의 전담강사가 강의를 위해 제작한 교안(PPT)으로, 토마토패스 유료회원용이므로 무단공유 및 재판매를 엄격히 금지합니다.

O2. Adobe PDF reader 프로그램에서 본 교안을 열 경우, 글자 깨짐 현상이 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 해당 파일의 오류가 아닌 Adobe PDF reader 프로그램의 오류입니다.

이에 강의교안 PDF 열람 혹은 인쇄를 원하시는 회원님께서서는 반드시 '알PDF'를 설치 후 해당 프로그램으로 이용하여 주시기를 권장드립니다. (*네이버 검색시 무료다운로드 가능)

본 안내를 읽지 않아 발생하는 손해는 본사에서 책임지지 않습니다.

합격으로 하이패스, 토마토패스

- 3과목 1편 -

직무윤리

(5문항)

1

신유형

51

‘청약의 철회(금융소비자보호법 제46조)’에 대한 내용이다.
틀린 항목의 개수는?

- 가. 전문금융소비자는 청약철회권을 행사할 수 없다.
- 나. 금융상품판매업자의 고의나 과실 등 귀책사유가 없는 경우, 금융상품판매업자는 금융소비자의 청약철회권 행사에 응하지 않을 수 있다.
- 다. 투자성상품의 경우 청약철회권은 계약체결일 또는 계약서류를 제공받은 날로부터 7일까지 행사할 수 있으며, 그 청약의 철회의사를 밝히기 위해 서면을 발송한 날로부터 철회의 효력이 발생한다.
- 라. 금융상품판매업자는 해당 금융소비자에 대해 청약철회에 따른 손해배상 또는 위약금의 지급을 청구할 수 없다

- ① 0개 ② 1개 ③ 2개 ④ 3개

해설: 틀린 항목의 개수는 1개(‘나’)이다. 청약철회권은 금융회사의 귀책사유(고의 또는 과실)가 없더라도 일반금융소비자가 행사할 수 있는 권리이다

2

[보충] 일반금융소비자는 '보장성상품/투자성상품(금융투자자문 포함)/대출성상품'에 대해 청약철회권을 행사할 수 있다. 즉 '①전문금융소비자는 청약철회권을 행사할 수 없으며, ②일반금융소비자라 하더라도 예금성상품에 대해서는 청약 철회권을 행사할 수 없음'을 의미한다.

※청약의 철회(금소법 제46조):

(1) 일반금융소비자는 '보장성상품·투자성상품(금융상품자문 포함)·대출성상품'에 대해 청약을 철회할 수

있다('서면 등'으로 청약 철회 의사를 발송).

• 청약철회권은 금융회사의 귀책사유(고의 또는 과실)가 없더라도 일반금융소비자가 행사할 수 있는 권리이다. (2) '투자성상품(금융투자자문 포함)'은 계약체결일로부터 7일, '대출성상품'은 계약체결일로부터 14일까지 청약철회가 가능하다 (cf. 보장성상품은 기본서 기술 없음).

(3) 청약철회의 효력발생시기 ① 보장성상품, 투자성상품(금융상품자문 포함): 청약철회의 의사표시를 위해 서면 등을 발송한 때 ② 대출성 상품: 청약철회 의사표시를 '서면 등'으로 발송하고 이미 공급받은 금전·재화 등(대출금, 약정이자율에 의한 이자, 제3자에게 지급한 수수료 등)을 반환한 때

(4) 청약이 철회된 경우, 금융상품판매업자는 청약철회를 접수한 날 (대출성상품은 금전·재화, 이자 등의 반환 받은 날)로부터 3영업일 이내에 이미 받은 금전·재화 등을 반환하고, 반환이 늦어진 기간에 대해서는 지연 이자를 가산하여 지급해야 한다.

(5) 청약이 철회된 경우, 금융상품판매업자는 일반금융소비자에 대해 청약철회에 따른 손해배상 또는

3

40회 신유형

52

매매명세의 통지에 대한 내용이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ㉠ 투자매매업자 또는 투자중개업자는 금융투자상품의 매매가 체결된 경우 그 월간 매매내역, 월간 손익내역, 월말 현재 잔액현황 등에 대한 매매명세서를 체결된 날의 다음 달 10일까지 투자자에게 통지하여야 한다.
- ㉡ 집합투자증권의 매매가 체결된 경우 집합투자기구에서 발생한 모든 비용을 반영한 실질 투자수익률, 투자원금 및 환매예상금액, 그 밖에 금융위가 고시하는 사항을 매월 마지막 날까지 통지하여야 한다.
- ㉢ 투자매매업자 또는 투자중개업자는 서면교부, 전화, 전자우편 등 투자자와 미리 합의된 방식으로 통지를 하되, 투자자가 통지를 받기를 원치 않을 경우는 영업점에 비치하거나 인터넷홈페이지를 통해 수시조화가 가능하게 함으로써 통지에 갈음할 수 있다.
- ㉣ 투자자가 보유한 집합투자증권이 상장지수집합투자기구, 단기금융집합투자기구, 사모집합투자기구의 집합투자증권일 경우는, 투자자의 통지수령의 거부 의사 없이도 영업점에 비치하거나 인터넷홈페이지를 통해 수시조화가 가능하게 함으로써 통지에 갈음할 수 있다.

해설: 월간 내역에 대한 매매통지서는 체결된 날의 다음 달 20일까지 투자자에게 통지해야 한다.
[주의] 월간 매매내역에 대해서는 투자자 보호차원에서 투자자가 통지를 받기를 거부하는 의사를 표시하더라도 매매명세서를 통지해야 한다 [O, X] → X (통지하지 않아도 된다. 투자자가 통지수령의 거부 의사를 밝힐 경우는 영업점 비치나 홈페이지 접속을 통한 조화가 가능케 함으로써 통지에 갈음된다).

4

※ 매매명세서 통지의무

- (1) 투자매매업자 또는 투자중개업자는, 금융투자상품의 매매가 체결된 경우 해당 거래내용 (종목, 수량, 가격, 수수료 등)을 '지체없이' 투자자에게 통지해야 한다.

※'지체없이'의 뜻: '즉시 제공하지 못하는 합리적인 사유가 있는 경우 그 사유를 해소한 후 신속하게'로 해석한다. 몇 시간 또는 몇 일과 같이 물리적인 시간 또는 기간을 의미하다기 보다는 사정이 허락하는 한 가장 신속하게 처리해야하는 기간을 의미한다.

- (2) 투자매매업자 또는 투자중개업자는, 투자자의 매매가 체결된 경우(집합투자증권 제외) 월간 매매내역, 손익내역, 월말 현재 잔액현황, 미결제약정 현황 등에 대한 매매명세서를 체결된 날의 다음달 20일까지 투자자에게 통지하여야 한다.

5

※ 매매명세서 통지의무

- (3) 집합투자증권의 매매가 체결된 경우 집합투자기구에서 발생한 모든 비용을 반영한 실질투자수익률, 투자원금 및 환매예상금액, 그 밖에 금융위가 고시하는 사항은 매월 마지막날까지 통지하여야 한다.

- (4) 매매명세서를 통지하지 않아도 되는 경우(㉠, ㉡, ㉢의 경우 홈페이지 접속 등으로 수시조회가 가능하게 함으로써 통지에 같음)

- ㉠ 투자자가 보유한 집합투자증권이 'ETF, MMF, 사모 펀드'의 집합투자증권일 경우
- ㉡ 투자자가 보유한 집합투자증권의 평가금액이 10만원 이하인 경우
- ㉢ 투자자가 수령거부의사를 서면, 전화, 전자우편 등의 방식으로 표시한 경우

6

2025.01
기출복원

다음 설명 중 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 투자매매업자 또는 투자중개업자는 금융투자상품의 매매가 체결된 경우 그 월간 매매내역, 월간 손익내역, 월말 현재 잔액현황 등에 대한 매매명세서를 체결된 날의 다음 달 20일까지 투자자에게 통지하여야 한다.
- ② 집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 2개월에 1회 이상 투자자에게 제공해야 한다.
- ③ 누구든지 증권신고서의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 일반투자자에게 투자설명서를 미리 교부하지 않으면 그 증권을 취득하게 하거나 매도할 수 없다.
- ④ 투자자가 서면, 전화, 전자우편 등의 방식으로 수령의 거부의를 밝힐 경우는 매매명세서의 통지나 자산운용보고서의 제공이나 투자설명서의 교부를 하지 않아도 된다.

② 자산운용보고서는 3개월에 1회 이상 제공해야 한다(자본시장법 제88조 1항).

7

❖ 해설

(1) 매매명세서의 통지의무

- ① 투자매매업자 또는 투자중개업자는, 투자자의 금융투자상품의 매매가 체결된 경우 해당 거래내용(종목, 수량, 가격 등)을 지체없이 투자자에게 통지해야 한다.
- ② 투자매매업자 또는 투자중개업자는, 투자자의 매매가 체결된 경우 월간 거래내역(월간 매매내역, 월간 손익내역, 월말 현재 잔액현황 등)에 대한 매매명세서를 체결된 날의 다음달 20일까지 투자자에게 통지하여야 한다.
- ㉔ 매매명세서를 통지하지 않아도 되는 경우(㉔, ㉕, ㉖의 경우 홈페이지 접속 등으로 수시조회가 가능하게 함으로써 통지에 갈음)
 - ㉔ 투자자가 보유한 집합투자증권이 'ETF, MMF, 사모 펀드'의 집합투자증권일 경우
 - ㉕ 투자자가 보유한 집합투자증권의 평가금액이 10만원 이하인 경우
 - ㉖ 투자자가 수령거부의를 서면, 전화, 전자우편 등의 방식으로 표시한 경우

(2) 자산운용보고서의 제공의무

- ① 집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3개월에 1회 이상 투자자에게 제공해야 한다.
- ㉔ 자산운용보고서를 제공하지 않아도 되는 경우
 - ㉔ 투자자가 수령거부의를 서면, 전화, 전자우편 등의 방식으로 표시한 경우
 - ㉕ MMF의 자산운용보고서를 월 1회 이상 공시하는 경우
 - ㉖ 집합투자규약에 10만원 이하인 경우로서 투자자에게 제공하지 않기로 정한 경우

8

❖ 해설

(3) 투자설명서의 교부의무

- ㉠ 누구든지 증권신고서의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 일반투자자에게 투자설명서를 미리 교부하지 않으면 그 증권을 취득하게 하거나 매도할 수 없다(→투자설명서는 일반투자자를 대상으로 교부해야 하는 법정투자권유문서).
- ㉡ 투자설명서를 투자자에게 교부하지 않아도 되는 경우
 - ㉢ 전문투자자 등 일정한 전문가
 - ㉣ 투자자가 수령거부의사를 서면, 전화, 전자우편 등의 방식으로 표시한 경우
 - ㉤ 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자(단, 해당 집합투자증권의 투자설명서 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우에 한함).

9

37회, 40회 동일기출

53

위법계약해지권과 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은? (순서대로)

금융소비자는 금융소비자보호법 시행령 제38조 제2항에 따라 금융상품의 계약 체결일로부터 () 이내이고 위법계약 사실을 안 날로부터 () 이내인 경우에는 해당 위법 계약에 대한 해지를 요구할 수 있다. 이 경우 금융상품판매업자는 해지를 요구받은 날로부터 () 이내에 금융소비자에게 수락여부를 통지하여야 한다.

- ㉠ 3년, 6개월, 7일
- ㉡ 3년, 1년, 10일
- ㉢ 5년, 6개월, 7일
- ㉣ 5년, 1년, 10일

정답: ㉣ 해설: '5년, 1년, 10일'이다.

10

❖ 위법계약해지권 (금소법 제47조)

'계약체결일로부터 5년 & 위법계약사실을 안 날로부터 1년' 이내 행사가능

금융소비자보호법 제47조 (위법계약의 해지)

- ① 금융소비자는 금융상품판매업자 등이 법 규정을 위반하여 금융상품 관련 계약을 체결한 경우 5년 이내에 서면 등으로 해당 계약의 해지를 요구할 수 있다.
이 경우 금융상품판매업자등은 해지를 요구받은날로부터 10일 이내에 금융소비자에게 수락여부를 통지하여야 하며, 거절할 때에는 거절사유를 함께 통지하여야 한다.
- ② 금융소비자는 금융상품판매업자 등이 정당한 사유없이 제1항의 요구를 따르지 않는 경우 해당 계약을 해지할 수 있다.
- ③ 계약이 해지된 경우 금융상품판매업자 등은 수수료, 위약금 등 계약의 해지와 관련된 비용을 요구할 수 없다.
- ④ 다만, 온라인투자연계금융업자와 체결한 계약, 원화표시CD, 표지어음 및 이에 유사한 금융상품은 위법계약해지권의 대상이 될 수 없다.

11

37회 신유형

2024.03
기출복원

위법계약해지권과 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은? (순서대로)

금융소비자는 금융소비자보호법 시행령 제38조 제2항에 따라 금융상품의 계약 체결일로부터 ()이내이고 위법계약 사실을 안 날로부터 () 이내인 경우에는 해당 위법계약에 대한 해지를 요구할 수 있다.

- ① 1년, 3개월
- ② 1년, 6개월
- ③ 5년, 6개월
- ④ 5년, 1년

④ '5년, 1년'이다.
'안 날로부터 1년 & 체결일로부터 5년(두가지 요건 모두 충족)' 이내에 위법계약에 대한 해지를 요구할 수 있다. 그리고 금융회사는 금융소비자의 위법계약 해지 요구가 있는 경우 해당일로부터 10일 이내에 계약해지 요구의 수락여부를 결정하여 금융소비자에게 통지하여야 한다 (이때 금융회사는 정당한 사유없이 거절할 수 없고, '정당한 사유'가 있는 경우는 그 사유를 통지해야 함).

12

28회, 39회 기출

54

금융투자회사 표준윤리준칙 제16조 대외활동에 대한 설명이다. 가장 거리가 먼 것은

- ① 금융투자업 종사자는 소속회사의 직무수행에 영향을 줄 수 있는 지위를 겸하거나 업무를 수행할 때에는 사전에 회사의 승인을 얻어야 하고 부득이한 경우에는 사후에 즉시 보고해야 한다.
- ② 회사의 공식의견이 아닌 경우 사건임을 명백히 밝히고 그 의견을 낼 수 있다.
- ③ 임직원의 자택에서 고객과 이메일을 주고받았다면 표준윤리준칙 등 관계법령 상의 대외활동으로 보지 않는다.
- ④ 임직원이 인터넷 게시판이나 웹사이트 등에 특정 금융투자상품에 대해서 기술적 분석에 따른 투자권유를 하였다면 표준윤리준칙 등 관계법령상의 대외활동으로 보지 않는다.

정답: ③ 해설: 임직원과 고객 간의 이메일은 사용장소에 관계없이 표준내부통제기준 및 관계법령 등의 적용을 받는다.

13

※ 추가해설

- ① 이때 회사의 승인이란, 금융소비자와의 이해상충의 정도에 따라 '소속 부점장, 준법 감시인 또는 대표이사'로부터 받는 사전승인을 말한다. (회사 홍보부 등의 승인)
- ② 사건임을 명백히 밝힌 경우, 공식의견이 아닌 사건도 밝힐 수 있다
(예: 대외활동을 할 때에 사건은 절대 밝힐 수 없다→X).
- ③ 사용장소에 관계없이 고객과 이메일을 주고받는 경우, SNS상에서 업무와 관련된 내용으로 접촉할 경우, 사외 대화방 참여 등은 대외활동에 포함된다.
- ④ 임직원이 인터넷 게시판이나 웹사이트 등에 특정 금융투자상품에 대한 분석이나 권유와 관련된 내용을 게시하고자 하는 경우 사전에 준법감시인이 정한 절차나 방법을 따라야 한다. 다만, 자료의 출처를 명시하고 그 내용을 인용하거나 기술적 분석에 따른 투자권유를 하는 경우는 그러하지 아니하다.

14

❖ 대외활동(16조) - 대외활동시 준수사항

- (1) 회사의 공식의견이 아닌 경우 사건임을 명백히 표현해야 한다.
 - (2) 대외활동으로 인하여 회사의 주된 업무에 지장을 주어서는 안된다.
 - (3) 대외활동으로 인하여 금전적인 보상을 받게 되는 경우 회사에 신고해야 한다.
 - (4) 공정한 시장질서를 유지하고 건전한 투자문화 조성을 위해 최대한 노력해야 한다.
 - (5) 불확실한 사항을 단정적으로 표현하거나 다른 금융투자회사를 비방해서는 안된다.
- ✓ 대외활동의 범위: 외부강연/기고 등, 신문·방송 등 언론매체 접촉, 온라인커뮤니티·웹사이트·SNS를 이용한 대외접촉활동 등

15

✓ 대외활동(16조) - 전자통신수단의 사용

- ① 임직원과 고객 간의 이메일은 사용장소에 관계없이 표준내부통제기준 및 관계법령 등의 적용을 받음
- ② 임직원의 사외 대화방 참여는 공중포럼으로 간주되어 언론기관과 접촉할 때와 동일한 윤리기준을 준수하여야 함
- ③ 임직원이 인터넷 게시판이나 웹사이트 등에 특정 금융투자상품에 대한 분석이나 권유와 관련된 내용을 게시하고자 하는 경우 사전에 준법감시인이 정하는 절차와 방법에 따라야 함. 다만, 자료의 출처를 명시하고 그 내용을 인용하거나 기술적 분석에 따른 투자권유의 경우는 그러지 아니하다.

16

2024.11
기출복원

금융투자회사 표준윤리준칙 제16조 대외활동에 대한 설명이다. 틀린 것으로 모두 연결한 것은?

- 가. 회사의 공식의견이 아닌 사건(私見)은 밝힐 수 없다.
나. 대외활동으로 인하여 회사의 모든 업무에 지장을 주어서는 안된다.
다. 대외활동으로 인해 금전적인 보상을 받을 수 없다.

- ① 가, 나
② 나, 다
③ 가, 다
④ 가, 나, 다

가: 공식의견이 아닌 사건(私見)은, 해당의견이 사건임을 사전에 밝힌 후에 제시할 수 있다.
나: 회사의 주된 업무에 지장을 주어서는 안된다.
다: 절대 받을 수 없는 것이 아니라, 대외활동의 대가로 지급받는 보수나 보상의 적절성이 고려되어야 한다(보상을 받은 후 신고의무 부과).

17

28회, 30회, 32회, 35회, 39회, 41회 기출

55

준법감시인에 대한 설명이다.
옳은 항목으로 연결한 것은?

- 가. 준법감시인은 회사의 사내이사 또는 업무집행자 중에서 선임하여야 한다.
나. 준법감시인은 감사위원회의 지휘를 받아 금융투자회사 전반의 내부통제업무를 수행 한다.
다. 준법감시인을 임면하려는 경우에는 이사회 결의를 거쳐야 하며, 해임할 경우에는 이사 총수의 3분의 2 이상의 찬성으로 의결해야 한다.
라. 준법감시인을 임면한 때에는 임면일로부터 7영업일 이내에 금융투자협회에 보고해야 한다.

- ① 가, 나
② 다, 라
③ 가, 다
④ 나, 라

정답: ③ 해설: 옳은 항목은 '가, 다'이다.
• 나: 준법감시인은 이사회 및 대표이사의 지휘를 받아 금융투자회사 전반의 내부통제업무를 수행한다.
• 라: 임면일로부터 7영업일 내로 금융위원회에 보고해야 한다.

18

❖ 내부통제 - 준법감시제도

내부통제제도: 내부통제기준, 준법감시제도

회사의 임직원 모두가 '신의성실의 원칙'과 '고객우선의 원칙'을 바탕으로 금융소비자에 대해 선량한 관리자로서 의무에 입각하여 금융소비자의 이익을 위해 최선을 다했는지, 업무를 수행함에 있어 직무윤리를 포함한 제반 법규를 엄격히 준수하고 있는지에 대해서 사전적으로 또는 상시적으로 통제, 감독하는 장치를 말한다(2000년에 도입).

✓ 준법감시인은 이사회결의로 임명한다(임기는 2년 이상).

→ 단, 해임시에는 이사총수의 2/3 이상의 찬성이 있어야 한다
(임면시 임면일로부터 7영업일 내로 금융위에 보고해야 함)

✓ 준법감시인의 독립성 보장

준법감시인은 이사회 및 대표이사의 지휘를 받아 금융투자회사 전반의 내부통제업무를 수행한다.

금융투자회사는 준법감시인에 대하여 회사의 재무적 경영성과와 연동하지 않는 별도의 보수지급 및 평가 기준을 마련·운영해야 한다.

위임범위와 책임한도가 명확할 경우 준법감시업무의 위임이 가능하다(to 영업관리자).

19

❖ 준법감시인의 독립성 - 겸임금지의무

자산운용에 관한 업무

회사의 본질적 업무 및 그 부수업무

회사의 경영업무

✓ 위험관리업무

→ 단, 내부통제위원회 설치면제대상 회사의 경우 '위험관리업무'는 겸임이 가능하다

20

✓ 내부통제위원회 설치의 면제 요건

최근사업연도말 현재 자산총액이 7천억원 미만인 상호저축은행

최근사업연도말 현재 자산총액이 5조원 미만인 금융투자회사

→ 단, 집합투자재산과 신탁재산의 합이 20조원 이상인 경우는 제외

최근사업연도말 현재 자산총액이 5조원 미만인 보험회사

최근사업연도말 현재 자산총액이 5조원 미만인 여신전문회사

21

✓ 내부통제기준 위반시 회사에 대한 조치

1억원 이하의 과태료 부과대상	3천만원 이하의 과태료 부과대상
(1) 내부통제기준을 마련하지 않은 경우	(1) 준법감시인에 대한 별도의 보수지급 및 평가기준을 마련·운영하지 않은 경우
(2) 준법감시인을 두지 아니한 경우	(2) 준법감시인이 '자산운용에 관한 업무/ 회사의 본질적업무/경영업무 등'을 겸직하는 경우
(3) 사내이사 또는 업무집행책임자 중에서 준법감시인을 선임하지 않은 경우	2천만원 이하의 과태료 부과대상
(4) 이사회결의를 거치지 않고 준법감시인을 임명한 경우	준법감시인의 임면사실을 금융위에 보고하지 않은 경우
(5) 금융위의 제재조치를 이행하지 않은 경우	

22

2025.04
기출복원

준법감시인에 대한 설명이다. 틀린 항목의 개수는?

- 가. 준법감시인은 회사의 사내이사 또는 업무집행책임자 중에서 선임하여야 한다.
- 나. 준법감시인을 임면하려는 경우에는 이사회 결의를 거쳐야 하며, 해임할 경우에는 이사 총수의 3분의 2 이상의 찬성으로 의결해야 한다.
- 다. 준법감시인의 임기는 2년 이상으로 한다.
- 라. 금융투자회사는 준법감시인에 대하여 재무적 경영성과와 연동되지 않는 별도의 보수 지급 및 평가기준을 마련·운영하여야 한다.
- 마. 준법감시인은 위임의 범위와 책임의 한계 등이 명확할 경우 준법감시업무 중 일부를 준법감시업무를 담당하는 임직원(영업점 별 영업관리자)에게 위임할 수 있다.
- 바. 준법감시인은 자산운용에 관한 업무나 회사의 본질적 업무 등에 대해 겸직할 수 없다.
- 사. 준법감시인을 임면한 때에는 임면일로부터 7영업일 이내에 금융위원회에 보고해야 한다.

㉠ 0개

㉡ 1개

㉢ 2개

㉣ 3개

① 틀린 항목의 개수는 0개이다(모두 옳은 내용).

※업무집행책임자:이사가 아니면서 명예회장, 회장, 부회장, 사장, 부사장, 행장, 부행장, 부행장보, 전무, 상무, 이사 등 업무를 집행할 권한이 있는 것으로 인정될 만한 명칭을 사용하여 금융회사의 업무를 집행하는 사람을 말한다.

23

2024.11
기출복원

보기는 준법감시인에 대한 설명이다.
옳은 항목의 개수는?

- 가. 준법감시인은 이사회 및 대표이사의 지휘를 받아 금융투자회사 전반의 내부통제업무를 수행한다.
- 나. 준법감시인을 임면하려는 경우에는 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 해임할 경우에는 이사 총수의 과반수 이상의 찬성으로 의결하도록 규정하고 있다.
- 다. 준법감시인의 임기는 3년 이상으로 한다.
- 라. 준법감시인을 임면한 후에는 임면일로부터 7영업일 이내로 협회에 신고해야 한다.

① 0개

㉡ 1개

③ 2개

④ 3개

나. 해임시에는 이사회 총수의 2/3 이상의 찬성으로 의결할 수 있다
(임명시에는 과반수).

다. 준법감시인의 임기는 2년 이상으로 한다.

라. 임면일로부터 7영업일 이내로 금융위원회에 보고해야 한다.

24

2023.06
기출복원

준법감시인에 대한 설명이다. 틀린 항목으로
연결한 것은?

- 가. 준법감시인은 이사회 및 대표이사의 지휘를 받아 금융투자회사 전반의 내부통제 업무를 수행한다.
- 나. 금융투자회사가 준법감시인을 임면하려는 경우에는 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 해임할 경우에는 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.
- 다. 금융투자회사가 준법감시인을 임면한 때에는 임면일로부터 5영업일 이내에 금융위원회에 보고해야 한다.
- 라. 금융투자회사는 준법감시인에 대하여 회사의 재무적 경영성과와 연동하지 않는 별도의 보수지급 및 평가기준을 마련·운영해야 한다.

① 가, 나

② 나, 다

③ 다, 라

④ 가, 라

② 틀린 항목은 '나, 다'이다.

나: 해임도 이사회의결을 거친다. 단 선임시보다 엄격한 요건으로서 이사 총수의 3분의 2이상의 찬성을 요한다(선임시는 과반, 해임시는 2/3이상의 찬성으로 의결가능).

• 다: 5영업일이 아니라 7영업일이다.